

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Nutriverse s.r.o., IČO: 139 65 433, se sídlem v Praze (dále jen „Poskytovatel“), a fyzickou nebo právnickou osobou, která si prostřednictvím webové stránky www.flipujkaru.cz zakoupí členství v placené komunitě Flipuj Káru (dále jen „Člen“).

1.2. Předmětem členství je přístup k obsahu, nástrojům, konzultacím a komunitě zaměřené na oblast nákupu, přípravy a prodeje (tzv. „flipování“) osobních vozidel za účelem zisku (dále jen „Služba“).

1.3. Uzavřením smlouvy (dokončením objednávky a úhradou členského poplatku) Člen potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

2. Členství a jeho aktivace

2.1. Členství vzniká úhradou příslušného členského poplatku dle aktuálně platného ceníku uvedeného na webu www.flipujkaru.cz.

2.2. Dnem aktivace členství se rozumí den, kdy je platba členského poplatku připsána na účet Poskytovatele, případně den zpřístupnění členské sekce, podle toho, který nastane dříve (dále jen „Aktivace“).

2.3. Členství je vázáno na konkrétní osobu (Člena) a není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převoditelné na třetí osobu.

3. Podpora při prvním flipu

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Členovi aktivní součinnost při realizaci jeho prvního flipu, zejména:

- doporučení a propojení s obchodními partnery Poskytovatele (např. autobazary, inzertní platformy, financující partneři, přepravci apod.),
- individuální konzultaci v rámci prvního flipu (dále jen „1:1 kooperace“), v rámci které Poskytovatel Členovi prakticky ukáže postup od nákupu až po prodej vozidla.

3.2. 1:1 kooperace v rozsahu prvního flipu je poskytována jako součást členství bez dalšího poplatku.

3.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout Členovi navazující individuální spolupráci nad rámec prvního flipu za samostatně sjednanou cenu, jejíž výše a podmínky budou stanoveny individuální dohodou mezi Poskytovatelem a Členem.

3.4. Poskytovatel v průběhu lhůty dle čl. 4 aktivně nabízí Členovi podporu dle odst. 3.1. Nevyužití nabízené podpory ze strany Člena nemá vliv na povinnost splnit podmínky garance dle čl. 4.

4. Garance vrácení peněz

4.1. Poskytovatel garantuje Členovi vrácení uhrazeného členského poplatku, pokud Člen do 60 kalendářních dnů od Aktivace neuskuteční svůj první nákup a následný prodej vozidla (tzv. „flip“), a to za předpokladu, že Člen v tomto období kumulativně splnil všechny následující podmínky:

1. Absolvoval onboarding — dokončil úvodní onboardingový proces/školení poskytovaný v rámci členství, což je potvrzeno systémem Poskytovatele (např. dokončení onboardingového checklistu nebo videokurzu).

2. Aktivně inzeroval vozidlo — měl alespoň jedno vozidlo aktivně a nepřetržitě inzerováno k prodeji po dobu minimálně 30 kalendářních dnů na nejméně 3 (třech) různých inzertních portálech současně (např. Bazoš.cz, Sbazar.cz, Autobazar.eu, TipCars.cz apod.).
3. Doložil aktivitu — na vyžádání Poskytovatele předložil důkaz o splnění bodu 2, např. screenshoty aktivních inzerátů s viditelným datem vystavení, přímé odkazy na inzeráty, nebo export z nástroje pro správu inzerce.

4.2. Postup uplatnění: Žádost o vrácení peněz musí Člen zaslat písemně e-mailem na kontaktní adresu Poskytovatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po uplynutí lhůty dle odst. 4.1, spolu s doklady dle bodu 3 výše.

4.3. Poskytovatel Žádost posoudí do 14 kalendářních dnů od jejího doručení. V případě, že Člen prokazatelně splnil všechny podmínky dle odst. 4.1, vrátí Poskytovatel členský poplatek na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, a to do 14 kalendářních dnů od schválení Žádosti.

4.4. Garance dle tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy Člen v průběhu lhůty dle odst. 4.1:

- nedokončil onboarding dle odst. 4.1 bodu 1,
- neinzeroval žádné vozidlo, nebo je inzeroval po dobu kratší než 30 kalendářních dnů,
- inzeroval vozidlo na méně než 3 inzertních portálech současně,
- porušil tyto Podmínky nebo etický kodex komunity Flipuj Káru.

4.5. Garance dle tohoto článku je jednorázová a vztahuje se pouze na první členský poplatek uhrazený Členem; nevztahuje se na případná prodloužení či opakované platby členství.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Výše členského poplatku je uvedena na webových stránkách www.flipujkaru.cz platných ke dni objednávky, a to včetně DPH, je-li Poskytovatel plátcem.

5.2. Platbu lze provést způsoby uvedenými na webových stránkách (zejména platební kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím platební brány).

5.3. Poskytovatel vystaví Členovi po přijetí platby daňový doklad, který zašle na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Je-li Člen spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má právo v souladu s § 1829 odst. 1 tohoto zákona odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.2. Pokud Člen požádal o zahájení poskytování Služby (zpřístupnění členské sekce) již před uplynutím lhůty pro odstoupení, a Služba mu byla plně poskytnuta, ztrácí Člen v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ohledně již poskytnutého digitálního obsahu/služby. Poskytovatel na tuto skutečnost Člena při objednávce výslovně upozorní a vyžádá si jeho výslovný souhlas.

6.3. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku je nezávislé na garanci vrácení peněz dle čl. 4 a řídí se samostatně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Práva a povinnosti Člena

7.1. Člen se zavazuje užívat Službu v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.

7.2. Člen bere na vědomí, že veškeré informace, kalkulace, doporučení a materiály poskytované v rámci Služby mají informativní a vzdělávací charakter a nepředstavují investiční, právní ani daňové poradenství. Konečné rozhodnutí o nákupu, přípravě a prodeji vozidla je vždy na Členovi.

7.3. Poskytovatel negarantuje Členovi dosažení konkrétního zisku ani úspěšnost jednotlivých obchodů; garance dle čl. 4 se týká výhradně vrácení členského poplatku za podmínek tam uvedených, nikoli náhrady případné ztráty z obchodu s vozidlem.

8. Reklamacce

8.1. Případné reklamace týkající se Služby uplatňuje Člen písemně na kontaktní e-mailové adrese Poskytovatele uvedené na webu www.flipujkaru.cz.

8.2. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany jinak.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Zpracování osobních údajů Člena se řídí samostatnými Zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách Poskytovatele.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Členem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě Člena-spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou právních předpisů nebo obsahu Služby. Aktuální znění Podmínek je vždy dostupné na www.flipujkaru.cz. Změna Podmínek se nedotýká práv a povinností vzniklých po dobu účinnosti předchozího znění.

10.3. Je-li Člen spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

10.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.flipujkaru.cz.

Nutriverse s.r.o.

IČO: 139 65 433 · sídlo: Světova 523/1 Praha 8 180 00